



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ มสค๒๓

วันที่ ๓

กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอร้องการกำหนดวันที่เริ่มมีผลใช้บังคับในแบบหนังสือคำประกันสัญญาจ้าง

เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สจพ/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดตัวอย่างหนังสือคำประกันเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้อง ซึ่งแบบหนังสือคำประกันสัญญาจ้าง (กรณีปกติ) ในส่วนข้อที่ ๒ “หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ... ถึงวันที่... เดือน... พ.ศ. ... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้” โดยมีหมายเหตุข้างท้ายว่า กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือคำประกันเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง กรณีหาก ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย ธ.ก.ส. จะดำเนินการนัดลงนามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเตรียมหนังสือคำประกันสัญญาจ้างมายื่นต่อ ธ.ก.ส. มาในวันลงนามในสัญญาและต้องกำหนดรายละเอียดในหนังสือคำประกัน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามหมายเหตุข้างท้ายของแบบหนังสือคำประกัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา ๑ ปี แต่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมต่อธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๒ เดือน ประกอบกับหากวงเงินตามสัญญาจ้างมีมูลค่าสูง หรือมีการนัดลงนามในสัญญาล่วงหน้าพอสมควร จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับภาระค่าธรรมเนียมของผู้รับจ้างได้ ธ.ก.ส. จึงขอร้องว่า ผู้รับจ้างสามารถนำหนังสือคำประกันลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (หรือวันที่ก่อนหน้า) แต่ระบุรายละเอียดในข้อ ๒ ว่าให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจริงได้หรือไม่ อย่างไร นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็คหรือตราพ

/ที่ ...

ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดลนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ (๔) หนังสือ ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย” และวรรคสอง กำหนดว่า “กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง” ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก๊วคอมพิวเตอร์ ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดว่า “ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ได้นำหลักประกันเป็น.....(๙)..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ....(๑๐).....(.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้” ซึ่งวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊วคอมพิวเตอร์ ข้อ (๙) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็คหรือตราพดลที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดลนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ข้อ (๑๐) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ และตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน โดยแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) (กรณีปกติ) ข้อ ๒ กำหนดว่า “หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่... เดือน... พ.ศ. ... ถึงวันที่... เดือน... พ.ศ. ... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้” และ *หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกัน เริ่มมีผลใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง

๒. หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ธ.ก.ส. แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องระบุดำเนินการตามแบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) (กรณีปกติ) ข้อ ๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อันเป็นวันทำสัญญาจ้าง จึงจะเป็นไปตาม ตัวอย่างหนังสือคำประกันนี้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่หากผู้รับจ้างนำหนังสือคำประกัน สัญญาระบุมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีจึงไม่เป็นไปตามตัวอย่างนี้หนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย